

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019-065	처분요구일자	2019.08.27.
처 분 종 류	행정상처분_개선		
관 계 부 서	■■■■처		
제 목	★★★★★★개발사업 실시협약 이행관리 미흡		

지 적 내 용

■■■■처는 2011년 12월 9일자로 ○○○ 주식회사(이하 ‘○○○ □□’이라고 함)와 ‘인천국제공항 ◇◇◇◇◇ ◇◇◇ 개발사업 실시협약’을 체결하고 실시협약 제13조 제1항에 의거 ○○○ □□ 측에 토지사용료를 【붙임1】과 같이 부과하여 왔고, 실시협약 제13조 제2항¹⁾에 따라 공공의 목적으로 설치한 시설에 대해서는 토지사용료 부과를 면제하여 주고 있다.

협약 당사자인 우리 공사 및 ○○○ □□은 ‘실시협약 전문’에 따라, ◇◇◇◇◇ ◇◇◇ 개발사업의 건설과 운영에 있어 사업목적에 부합하고 공항이용객의 편의 증진을 위해 최대한 노력함과 아울러 신의성실의 원칙에 따라 본 협약을 성실히 준수·이행하여야 한다.

아울러, 토지사용료 부과면제 대상 공공시설(기반시설) 중에서 공원부지의 경우, ○○○ □□ 측은 ① 사업시행자가 독점적으로 사용하지 않고, ② 사업시행자의 시설과 연계되지 않으며, ③ 일반인의 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 목적으로 설치한 시설이라는 세 가지 요건을 모두 충족할 수 있도록 운영·관리하여야 하고, 우리 공사 담당부서에서도 역시 사업시행자의 ‘★★★★★★ 개발사업 협약이행’ 여부를 철저하게 관리하여야 한다.

1) 실시협약 제13조(토지사용료) ② 제1항의 토지사용료 부과대상 부지는 사업시행자가 독점적으로 사용하지 않고 사업시행자의 시설과 연계되지 않으며 일반인이 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 목적으로 설치한 시설이 차지하는 면적을 제외하며, 실시계획승인 면적을 기준으로 공항공사와 협의하여 확정한다.

그런데, ○○○○ □□ 측이 토지사용료 면제 대상인 공원 부지를 운영·유지관리 과정에서 사실상 □□ 영업을 위한 주차장 용도로 사용하거나 일반인의 자유로운 이용을 일부 제한한 것으로 볼 여지가 있는 부적절한 사항들이 다음과 같이 확인되었다(사진자료 등 세부사항 【붙임-2】 참조).

- ① ○○○○ □□에서 공사 담당부서와의 사전 협의 없이 2018년 3월 공원부지 입구에 일반인 차량 진입금지시설을 자체적으로 설치하여 일부 운영한 점
- ② 공원입구 방향에 설치된 □□ CCTV 영상기록(2019. 3. ~ 현재)을 확인한 결과 3월에는 24일간, 4월에는 25일간, 5월에는 27일간, 6월에는 21일간 위 출입금지 시설이 운영된 점
- ③ 공사 담당부서는 ○○○○ □□ 측이 위 출입금지시설을 설치·운영하는 것을 평소 인지하지 못하였고, 이와 관련한 별도의 협의 절차가 없었으며, 조사 과정에서 위 시설이 2018년 3월에 설치된 것을 파악한 점
- ④ ○○○○ □□ 현장실사 시 셔틀버스 기사로 판단되는 직원과의 현장 대화를 통하여 □□ 측이 공원부지에 대한 일반인의 주차를 통제하여 왔음을 미뤄 짐작할 수 있는 녹취파일 2건을 확보한 점
- ⑤ ○○○○ □□ 진입로부터 공원부지 입구 사이에 공원부지에 대한 공공시설 안내표지가 존재하지 않는 점
- ⑥ ○○○○ □□이 2014년 11월경 공원입구 □□ 부지에 설치한 공공시설 안내 표지판이 일반인이 쉽게 확인하기 어려운 곳에 위치하고 있고, 안내 문구의 식별이 어려운 점 등

다만, 다음의 제반 사정들을 종합하여 볼 때, 공원입구 일반인 차량 출입금지시설 설치·운영 등 위에 언급된 공원 운영 및 유지관리에 대한 부적절 사례들이 있다고 하더라도 ○○○○ □□ 측이 실시협약 제13조 제2항에 따른 토지사용료 부과 면제 조건까지 위반한 것으로 판단하기에는 무리가 있다고 볼 수 있다.

- ① 공원은 ●●● □□ 운영개시 후 주차장 용도를 포함한 여러 가지 목적으로 활용할 수 있는 단순한 형태(잔디블록 포장, 해송 및 산조팝)로 협약 당사자 및 공사 내 관련부서 간 협의를 통해 결정되었기 때문에, 공원입구에 차량 진입금지시설을 설치하였다고 하더라도 일반인이 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 목적으로 설치한 시설이라는 본래 용도는 그대로 유지된다고 볼 수 있는 점
- ② 공원 입구에 설치된 차량 출입금지시설은 일반인 차량의 공원 진입을 막고 공원에서 외부로 나갈 때만 자동으로 개방되는 출차전용 시설이기는 하나, □□에서 일반인을 대상으로 전면적으로 차량 출입 및 주차를 통제하였다는 직접적인 증거로 보기는 어렵고 CCTV 영상자료 확인결과 출입금지시설이 개방되어 있는 날도 다수 있었던 점 등에 비추어 볼 때, ●●● □□ 측이 공원 부지를 독점적으로 사용한 것으로 보기는 어려운 점
- ③ □□전용 주차장 출구 및 입구에 설치된 차량 차단시설은 차량 입·출차 시 자동으로 개방되어 과금 및 정산 기능이 없는 시설로 일반인이 □□ 전용 주차장을 통해 공원부지로 진입하는 것이 가능하므로, □□전용 주차장으로 진입하여야만 공원부지에 주차할 수 있다고 하더라도 이로써 일반인의 자유로운 이용을 방해한 것으로 보기는 어려운 점
- ④ □□ 측에서 공원부지에 대한 공공시설 안내 표지판을 일반인의 눈에 쉽게 띄지 않는 위치에 설치하기는 하였으나, 이것이 바로 □□이 공원 부지를 독점적으로 사용하였거나 일반인의 자유로운 이용을 제한하였음을 뒷받침할 수 있는 직접적인 증거가 되기는 어렵고 그로 인해 공원부지가 공공시설에 해당하지 않게 되는 것도 아닌 점
- ⑤ 공원부지 내 공공시설 안내 표지판의 내용이 쉽게 눈에 띄지는 않으나 “이 곳은 모두가 함께 이용할 수 있는 열린 공간입니다”라는 문구가 기재되어 있어, 공원 부지를 이용하고자 하는 사람은 누구라도 이를 무료로 이용할 수 있다는 취지가 고지되어 있는 점

그럼에도 불구하고, ○○○ □□의 공원 입구 일반인 차량 출입금지시설에 대한 자의적인 설치·운영 등 앞서 언급한 공원 운영·유지관리에 대한 부적절한 사례들은 사실상 ○○○ □□ 측에서 □□ 영업을 위한 주차장 용도로 일정부분 사용하거나 일반인의 자유로운 이용을 일부분 제한한 결과를 초래하였다고 볼 수 있기 때문에, ○○○ □□에 대한 다음의 조치사항을 포함한 시정조치 및 재발방지 대책을 수립 및 시행할 필요성이 있다.

- ① 실시협약 제13조 제2항이 공공의 목적으로 설치한 시설이 차지하는 면적을 토지사용료의 부과 대상에서 제외한 취지에 맞도록, 공원 부지를 일반인이 자유롭게 이용할 수 있게 하여야 한다는 점을 다시 한 번 공식 확인시키고,
- ② 공원부지에 대한 공공시설 안내표지판을 공원부지 입구에 일반인의 눈에 잘 띄는 곳으로 옮기고 표지판의 문구도 쉽게 식별 가능하도록 크기와 색상을 변경하며(□□에서 불법주차 등 민원 자체해결을 위하여 기존의 차량 진입 금지시설을 계속 이용할 경우, 일반인 차량이 공원진입 시 연락하여 안내를 받을 수 있는 연락처 추가 기재 필요),
- ③ 추후 ○○○ □□에서 일반인의 공원부지 이용에 제한을 가한 것으로 의심되는 사정이 발견될 경우, ○○○ □□이 이를 독점적으로 사용한 것으로 보아 공원부지 중 주차가능 면적에 대한 토지사용료를 납부하여야 한다는 등의 내용이 포함된 공식 합의서 또는 문서의 작성

이에 대하여, ○○○ □□ 측은 인천공항지역 사설주차대행 업체의 불법 주차와 취사/낙시차량 등의 불법 주차 및 무단 점유로 인하여 □□의 운영, 공원의 운영 및 유지관리 업무 등에 지속적으로 심각한 지장과 피해가 발생하여 불법 및 범죄 목적의 주차 수요를 방지하기 위한 자구 대책의 일환으로 공원 입구에 차량 출입 금지시설을 설치한 것일 뿐 공원 부지를 독점적으로 사용한 사실이 없으며, 공원 부지 내 수목 등 조경시설 유지관리와 □□ 주변 ○○○○ 방문객 관리 등의 운영 및 유지보수 비용을 자체적으로 부담하는 등 사업시행자로서의 역할을 충실하게 수행하고 있으므로 토지사용료의 부과 면제 조건에 부합하지 않을 이유가 없다는 입장을 표명하고 있다.

관계부서 의견

관계부서(□□□□처 ◆◆◆◆◆팀)는 향후 ○○○ □□ 공원 부지에 대한 일반인의 자유로운 출입에 제약이 없도록 □□ 측과 협의하여 시설보완 등의 조치를 취하겠다는 의견을 제시함

조치할 사항

(행정상 처분_개선) 사장(□□□□처장)은,

① ○○○ □□에 대하여 공식적으로 ㉠ 공원 부지를 일반인이 자유롭게 이용할 수 있게 하여야 한다는 점을 다시 한 번 확인시키고, ㉡ 기존에 설치된 공공시설 안내표지판의 위치, 색상 및 문구를 개선하도록 하고, ㉢ 추후 일반인의 공원부지 이용에 제한을 가한 것으로 의심되는 사정이 발견될 경우, 이를 독점적으로 사용한 것으로 보아 관련된 토지사용료를 납부하여야 한다는 내용을 합의서 또는 문서로 작성하시기 바라며,

② ○○○ □□의 공공시설을 포함하여 ‘공항구역 내 ●●● 및 ★★ ★★★★★ 개발사업’에 대한 사업시행자의 공공시설 토지사용료 면제조건 이행여부의 확인 등 협약 이행관리에 대한 정기적인 점검계획을 수립·시행하시기 바랍니다.

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략